



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Pasqualina Grauso ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69093 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2022, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, via della
Pineta di Ostia n. 36, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Palmigiano, che la rappresenta e
difende;

ricorrente

E

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata negli uffici dell'avvocatura capitolina, siti in Roma, via del Tempio di
Giove, n. 21 e rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Margherita Castiglioni;

resistente

NOCHE' NEI CONFRONTI DELLA

Controparte_2

[...] (C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 20/E, presso l'avv. Monica Viarengo;

terza chiamata

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso *ex art. 447-bis c.p.c.* *Parte_1* ha impugnato la determinazione dirigenziale rep. QC/838/2022 prot. QC/32443/2022 del 14.06.2022 con cui *CP_1* accertava la sua decadenza dall'assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'*Controparte_2* del Comune *CP_2* sito in località Ostia, viale Vasco de Gama, n. 106, scala C, int. 2, codice immobile 5257148062.

Il ricorrente ha evocato in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale *CP_1* chiedendo di dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità del provvedimento di decadenza impugnato, in quanto adottato tardivamente, non ritualmente notificato e comunque affetto da difetto di motivazione e sviamento di potere.

2. Si è costituita in giudizio *CP_1* impugnando e contestando ogni avversa deduzione e chiedendo in via preliminare, di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con l'*Org_1* del *CP_2* ente proprietario e gestore dell'alloggio di cui è causa; in subordine, sempre in via preliminare, autorizzare *CP_1* alla chiamata in causa del terzo, l'*Org_1* del *CP_2* *CP_2* nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, rigettare tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate.

3. Alla prima udienza il giudice, reputato non sussistente un litisconsorzio necessario nei confronti dell'*Org_1* ma ritenuto comunque un interesse tutelato di *CP_1* a chiamare in causa l'*Org_1* stante la comunanza delle loro posizioni sostanziali, ha autorizzato *CP_1* a chiamare in causa la predetta azienda ai sensi dell'art. 106 c.p.c..

Nelle more del giudizio, in data 18.09.2023, *Parte_1*, rappresentava l'intervenuto rilascio dell'immobile, presentando istanza di rinuncia agli atti.

4. Si è quindi costituita in giudizio Ater del *CP_2* impugnando e contestando ogni avversa deduzione, chiedendo, respinta ogni contraria istanza, il rigetto delle domande della controparte.

5. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti.

In particolare, il ricorrente si è riportato integralmente alla propria istanza di rinuncia agli atti depositata in data 18.09.2023, insistendo affinché il giudice procedesse all'estinzione del giudizio - essendo cessata la materia del contendere - con compensazione delle spese di giudizio.

Parte resistente ha dedotto di aderire alla rinuncia agli atti di parte attrice, qualora anche *Org_1* sia di tale avviso, dichiarando la propria disponibilità ad accettare la rinuncia agli atti di giudizio ex art. 306 c.p.c. notificata dal *Pt_1* eventualmente anche rinunciando alle spese di lite, qualora anche *Org_1* fosse disposta ad accettare tale rinuncia. Ater ha discusso la causa riportandosi ai propri atti. Ritenuta la causa matura per la decisione per intervenuta cessata materia del contendere, la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c..

5.1. Al riguardo si evidenzia che l'ipotesi di cessazione della materia del contendere si verifica laddove sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; il che si è verificato nel caso di specie, dove il ricorrente ha rilasciato l'immobile oggetto della determina di rilascio, rinunciando quindi agli atti del giudizio ed alla sua opposizione.

5.2. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quando non vi è accordo delle parti circa la compensazione, occorre decidere sulle stesse alla stregua del principio della soccombenza virtuale (cfr., *ex multis*, Cass. civ. n. 555/2016).

Nella fattispecie in esame *CP_1* ha dichiarato di accettare la compensazione delle spese di lite in via condizionata all'accettazione anche da parte dell'Ater, che tuttavia non vi è stata, non essendosi quest'ultima pronunciata con riferimento all'accettazione della rinuncia agli atti del ricorrente e alla compensazione delle spese.

Ne discende che occorre regolare le spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.

5.3. Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.

Il ricorrente ha censurato la tardività dell'azione in quanto che le proprietà che hanno determinato la decadenza sarebbero state sempre dichiarate nei censimenti senza che tale circostanza abbia mai dato origine ad un procedimento di accertamento.

Al riguardo si osserva che il lasso di tempo trascorso tra l'acquisto delle proprietà e l'adozione del provvedimento impugnato è irrilevante, atteso che l'ente gestore non decade mai dal potere di verifica della permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari, trattandosi di una attività che svolge ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del Lazio n. 12/1999. Parimenti l'assegnatario non decade dal dovere di conservare in costanza di rapporto il possesso dei requisiti (art. 11, comma 2, della

legge regionale n. 12/1999), essendo ininfluenza il lasso di tempo trascorso (cfr. altresì Cass. civ. ord. 15645/2018; Cass. civ. sent. n. 15196/2017).

Il ricorrente ha inoltre dedotto la nullità della determinazione di decadenza dalla assegnazione per errore del calcolo, asseritamente determinato dal fatto che nell'operare il conteggio che ha determinato il valore delle proprietà, l'Ater avrebbe considerato anche le proprietà in capo a Controparte_3, coniuge dell'assegnatario; ha inoltre dedotto la nullità del provvedimento per omessa notificazione dello stesso a CP_3. In proposito si evidenzia che la legge regionale n. 12/1999 condiziona il beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica al possesso dei requisiti elencati all'art.11 che comprende la c.d. "impossidenza immobiliare", ovverosia l'assenza di *"titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1"*. La norma contempla da un lato il possesso di alloggio adeguato al nucleo familiare insistente nel comune di residenza; dall'altro il possesso di un immobile, a prescindere dalla sua destinazione d'uso, il cui valore superi il limite di valore calcolato secondo le prescrizioni illustrate all'art. 17 del regolamento della Regione Lazio n. 2/2000. Siffatta seconda circostanza è quella riportata nella determinazione impugnata. Il requisito deve essere posseduto *"da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto"* (art. 11, comma 2).

Correttamente quindi Org_1 ha considerato anche le proprietà della moglie dell'assegnatario, cosicché la somma del valore degli immobili posseduti dall'assegnatario e da sua moglie supera il limite fissato dal regolamento della Org_2 n. 2/2000, pari ad euro 100.000.

Il valore degli immobili ai fini della verifica del rispetto della condizione normativa è stato calcolato in conformità al dettato dell'art. 21 del citato regolamento n. 2/2000, che richiama le modalità di calcolo previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 52 del d.P.R. 131/1986 e dal decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991.

Né rileva nell'odierno giudizio la circostanza che il provvedimento di CP_1 non sia stato notificato anche a Controparte_3 avendo l'ente locale correttamente notificato il provvedimento al solo Pt_1 titolare del provvedimento di assegnazione.

Il ricorrente ha inoltre contestato la determinazione di decadenza nella quale non sarebbe stata valutata la circostanza che gli immobili utilizzati per il calcolo del valore non siano idonei ad essere abitati. Al riguardo si osserva che la norma prevede due fattispecie di impossidenza, una legata al valore degli immobili, l'altra legata al possesso di un alloggio adeguato. La prima considera gli immobili dislocati su tutto il territorio nazionale; la seconda solo gli immobili adibiti a civile abitazione che insistono nel comune di residenza. Le due fattispecie non devono ricorrere contemporaneamente. Pertanto, considerato che la causa di decadenza è dipesa dal valore degli immobili, gli enti convenuti hanno correttamente considerato tutti gli immobili insistenti sull'intero territorio nazionale, senza che assumesse rilevanza la destinazione catastale degli stessi.

La determina dirigenziale è stata dunque legittimamente adottata.

6. Tanto premesso, la soccombenza virtuale è a carico del ricorrente. Ciononostante, ai fini della regolazione delle spese di lite, si rileva che il corretto comportamento processuale delle parti, ed in particolare la circostanza che parte ricorrente abbia rinunciato con ampio anticipo agli atti del presente giudizio, e prima della costituzione della terza chiamata ^{Org-} il fatto che la parte resistente ^{CP_1} abbia dichiarato di rinunciare alle spese di lite nel caso di accettazione parte di ^{Org-} dell'accettazione della rinuncia del ricorrente, e la circostanza che la pretese della ricorrente, seppure rigettate, non siano *ictu oculi* palesamente pretestuose, costituiscono gravi e giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) compensa tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.

Roma, 6 dicembre 2023

Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso